

시 정 요 구

1. 제 목 : 공사 무담보채권 소송 종결 처리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있으며, 「소송업무처리요강」 제2조 및 제15조에 따라 공사가 인수한 채권과 관련하여 공사가 제기하거나 피소된 소송 사건 중 인천지역본부 관할법원의 소송사건 업무를 대행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제12조 제1항에 따르면 고문변호사에게 위임한 소송사건의 경우 승소 확정일로부터 2개월 이내에 판결정본, 집행문, 송달증명원 및 확정증명원 등을 발급받아 소송 의뢰부점에 송부하여 소송을 종결하도록 되어 있다.

한편, 채권 관련 소송(양수금, 지급명령 등)은 그 종결 결과에 따라 강제집행, 공탁금 수령, 관련 채권의 시효 연장 등의 채권 후속관리와 직결되므로 적기에 처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 무담보채권과 관련하여 소송사건의 종결처리 실태를 점검한 결과

채무자 ▽▽▽ 채권(▼▼▼▼▼ XXXX-XXXXX)의 경우 2020. 7. 23. 지급명령 신청 후 7. 28. 승소 판결을 받았고 9. 16. 피고에게 판결正本이 송달되어 9. 30. 승소가 확정되었는데도, 감사일 현재까지 소송 종결보고를 하지 않아 관련 채권의 소멸시효가 완성¹⁾된 채로 되어 있는 등

[표] 및 [별지] “공사 무담보채권 소송 종결 보고 미처리 명세”와 같이 소송결과가 확정된 총 1,278건에 대하여 소송 확정일로부터 짧게는 3개월, 길게는 23개월이 경과하도록 소송종결 처리를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 공사 무담보채권 소송 종결보고 미처리 현황

(단위 : 건)

확정일로부터 경과기간	합계	3~6개월	7~10개월	11~14개월	15~18개월	19~23개월
소송 종결보고 미처리 건수	“기재 생략”					

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후에는 소송 종결처리를 신속하게 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 소송결과가 확정된 소송 총 1,278건에 대하여 신속히 종결처리 하도록 하고, 앞으로 소송 종결보고를 지연하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

1) 채권관리시스템 상 주채무자 계좌의 시효일자는 2020. 9. 17.로 되어 있음